قرار رقم (١٩١٢) وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ الموافق ٠٣ / ١٢ /٢٠٢٣م

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، بأن يتولى مجلس إدارة الهيئة المهمة الآتية "اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة وفقاً لأحكام النظام"، وحيث نصت المادة الأولى من النظام المشار إليه أعلاه في تعريف الخدمات العقارية "الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك : التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية".

يقرر ما يلي :-

أولاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية بصيغتها المرافقة.

ثانياً: يلغي هذا القرار قرار مجلس الإدارة رقم (١/١٥/م/٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧هـ القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار.

ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

(ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ)

REAL ESTATE GENERAL AUTH
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المادة الأولى:

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة.

التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.

المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له.

المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية.

أحكام وشروط الترخيص

المادة الثانية:

يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية -إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (٣) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن.

المادة الثالثة:

يشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال

(الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (١٠) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

التزامات ومحظورات المرخص له

المادة الرابعة:

يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية -إضافة للأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية -، الالتزام بما يأتي:

١- التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين.

٢- التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية.

٣- الحصول على ترخيص المقيمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييماً للعقارات.

٤- تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.

٥- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة.

٦- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.

المادة الخامسة:

يحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الآتي:

١- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم.

٢- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

٣- تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.

٤- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.

٥- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.

٦- ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.

٧- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري.

٨- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.

المادة السادسة:

على المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة -خلال مدة سريان العقد-، وتضمين الاستشارة البيانات التالية:

١- رقم عقد الوساطة.

٢- اسم المرخص له ورقم ترخيصه.

٣- تاريخ تقديم الاستشارة.

٤- المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة.

المادة السابعة:

على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.

المادة الثامنة:

يعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

أحكام ختامية

المادة التاسعة:

تقيد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

المادة العاشرة:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

National Center for Archives & Records